

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 247/2536

นางนฤมล บัววัฒนา

โจทก์

นางสาวสุวรรณา ชัยรัตนภรณ์

จำเลย

นางนฤมล บัววัฒนา โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยโอนขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) พิกัด เนื้อที่ 19 ไร่ 1 งาน 32 ตารางวา เฉพาะส่วนของจำเลยเป็นเนื้อที่ 2 ไร่ ให้แก่โจทก์ หากไม่จัดการโอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษา เป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 122,121)

คำสั่ง

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงาน ที่ดินทราบ

คำร้องของ โจทก์พอแปลได้ว่า โจทก์ขอคุ้มครองประโยชน์ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับ ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้า
พนักงาน ที่ดินทราบ

(ปรีชา เจริญพาณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ